Guía para crear los estatutos de un consejo de residentes de vivienda pública



Índice

Pautas del HUD para los estatutos del consejo de residentes y cómo adaptar sus estatutos 4

Reconocimiento oficial como consejo de residentes debidamente elegido 5

ARTÍCULO I: NOMBRE 6

ARTÍCULO II: PROPÓSITO 6

ARTÍCULO III: MEMBRESÍA 7

ARTÍCULO IV: ASAMBLEAS DE MIEMBROS 8

ARTÍCULO V: JUNTA DIRECTIVA 10

ARTÍCULO VI: ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 11

ARTÍCULO VII: CARGOS DIRECTIVOS 13

ARTÍCULO X: ESTATUTOS 13

Nota: *El HUD recomienda que los consejos de residentes consulten a sus propios abogados al redactar sus estatutos. Los colegios de abogados locales, las facultades de derecho o las organizaciones de asistencia legal gratuita pueden ayudar.*

Este documento forma parte del **Kit de herramientas para la organización y participación de residentes de vivienda pública**. El kit completo incluye guías temáticas, documentos y formularios personalizables para consejos de residentes, herramientas relacionadas con los fondos de participación de inquilinos y estudios de caso de organizaciones de residentes de todo el país. Para ver el kit completo, visite: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no es un documento oficial ni obligatorio del HUD.

Crédito de la foto de portada: Bernd Klutsch en Unsplash

Esta guía tiene como fin ayudarle a entender el Modelo de estatutos y a crear estatutos que funcionen bien para su consejo de residentes.

Tener un consejo de residentes ofrece una estructura para trabajar con sus vecinos y mejorar su comunidad. Organizar un consejo de residentes tiene muchos beneficios: conocerá a sus vecinos, podrá traer servicios y programas a la comunidad, podrá trabajar con la administración de la propiedad para mejorar sus hogares y podrá trabajar con el personal de seguridad para crear una comunidad más segura. Un consejo de residentes debe ser democrático y representar a todas las personas de la propiedad. Un consejo de residentes democrático busca incluir a todos en la toma de decisiones: se asegura de que todos los residentes conozcan las reuniones y los temas de la agenda, toma decisiones mediante un proceso transparente e inclusivo y celebra elecciones justas y abiertas. Representar a todos significa tener en cuenta a todas las comunidades y que sus procesos faciliten la participación de todas las personas. Esto puede lograrse con un espacio accesible, servicios de interpretación y cuidado de niños.

En esta guía usamos el término "consejo de residentes", pero ustedes pueden llamar a su grupo de residentes consejo de inquilinos, asociación de inquilinos, asociación de residentes u organización de inquilinos/residentes.

Para obtener más información e ideas sobre lo que hacen los consejos de residentes de vivienda pública en todo el país, consulte los Estudios de caso de consejos de residentes y autoridades de vivienda.

Tener estatutos por escrito ayuda a que un consejo de residentes funcione de manera transparente y democrática. Los estatutos son el manual de funcionamiento de una organización; en este caso, la organización es un consejo de residentes. Los estatutos establecen cómo funciona la organización, las responsabilidades de sus líderes (la Junta Directiva) y los derechos y responsabilidades de los miembros.

Los estatutos suelen fijar una norma sobre cómo funcionará la organización. Su consejo de residentes también puede adoptar procedimientos que detallen los pasos para llevarla a cabo.

- Por ejemplo, los estatutos pueden decir que la organización se reunirá 6 veces al año. Los procedimientos explicarán en qué meses se harán las reuniones, cómo se dará a conocer cada reunión, quién las presidirá y otros detalles.

Consulte el Modelo de procedimientos del consejo de residentes, diseñado para acompañar estos estatutos.

Normas federales sobre vivienda pública: *Las regulaciones de vivienda pública se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (CFR). La mayoría de las normas sobre la organización y la participación de los residentes están en el Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública.*

Cuando vea una referencia a **24 CFR 964**, *se trata de la sección del CFR que contiene las regulaciones pertinentes; también puede incluirse una subsección específica.*

Pautas del HUD para los estatutos del consejo de residentes y cómo adaptar sus estatutos

El HUD anima a los residentes a formar consejos de residentes y fija ciertos requisitos para que la autoridad de vivienda (PHA, autoridad de vivienda pública) los reconozca y para que reciban fondos de participación de inquilinos. El HUD llama "consejos de residentes debidamente elegidos" a los que cumplen estas normas. Este Modelo de estatutos cumple los requisitos del HUD para los consejos de residentes de vivienda pública (que figuran en **24 CFR part 964**). Sin embargo, muchas de sus sugerencias pueden modificarse para adaptarlas a su organización. Esta guía le ayudará a entender el Modelo de estatutos y cómo adaptarlo a su consejo de residentes.

Términos clave

Miembros: las personas que forman su consejo de residentes y a quienes este representa. Por lo general, son todos los residentes adultos o jefes de hogar de la propiedad o propiedades que abarca el consejo.

Miembros de la Junta: también llamados comité ejecutivo. Son los líderes electos del consejo de residentes y se encargan de dirigir la organización.

Cargos directivos: personas que ocupan puestos dentro de la Junta. Los más comunes son Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.

El HUD exige que los estatutos (u otros procedimientos escritos):

- Dispongan que los miembros con derecho a voto elijan a residentes para el órgano de gobierno (la Junta Directiva) al menos una vez cada tres (3) años.
- Dispongan la revocación de la junta por parte de los miembros con derecho a voto mediante una petición u otra forma de expresión, y fijen en al menos un 10 por ciento el porcentaje mínimo de miembros con derecho a voto que deben estar de acuerdo para celebrar una elección revocatoria (los estatutos pueden fijar un porcentaje mayor).
- Establezcan un órgano de gobierno (aquí llamado Junta Directiva) elegido democráticamente por los miembros con derecho a voto, con al menos cinco (5) miembros electos.
- Definan a los miembros con derecho a voto como "jefes de hogar (de cualquier edad) y otros residentes de 18 años o más cuyo nombre figure en el contrato de arrendamiento de la unidad de vivienda pública que el consejo de residentes representa".

Estos requisitos se encuentran en **24 CFR 964.115**.

Reconocimiento oficial como consejo de residentes debidamente elegido

Los consejos de residentes que cumplan estos requisitos "serán reconocidos oficialmente como consejo de residentes debidamente elegido y como único representante de los residentes" por la PHA y el HUD (24 CFR 964.18). Además, "en ningún caso el HUD ni una PHA reconocerán a un consejo de residentes competidor una vez establecido un consejo de residentes debidamente elegido. Todo financiamiento de actividades de los residentes y toda participación de los residentes en decisiones sobre el funcionamiento de la vivienda pública se canalizarán únicamente a través del consejo de residentes reconocido oficialmente" (24 CFR 964.18). Por eso es importante que haya un solo consejo de residentes que represente a una propiedad y que ese consejo siga las pautas del HUD para ser reconocido.

ARTÍCULO I: NOMBRE

1. Nombre: Puede usar el nombre de su comunidad de vivienda pública o puede ser creativo. Recuerde que, una vez que elija un nombre, debe usarlo siempre igual, y puede ser difícil cambiarlo.

ARTÍCULO II: PROPÓSITO

Nombre de la propiedad: El consejo de residentes representa a todas las personas de una propiedad de vivienda pública o de un conjunto de propiedades, incluidas las viviendas dispersas. Solo puede haber un consejo de residentes reconocido por propiedad.

(Este Modelo de estatutos está pensado para un consejo de residentes que representa una o varias propiedades específicas. Los residentes también pueden organizar un *consejo de residentes jurisdiccional* que represente a residentes de varias propiedades de su PHA).

Propósito: ¿Por qué quieren crear un consejo de residentes? El consejo de residentes puede eliminar cualquiera de estos puntos que no le parezca pertinente. Como la lista no incluye todos los propósitos posibles, no perderán el derecho a hacer algo que no figure en ella, siempre que no contradiga un propósito declarado. Aun así, probablemente querrán conservar todos estos puntos y agregar otros que sean importantes para su grupo. Por ejemplo, podrían agregar como propósito "crear alianzas con organizaciones externas para avanzar en la misión de la organización", si eso es importante para su consejo.

Para considerar:

- ¿Qué actividades exige o promueve el HUD? Se recomienda incluirlas para que el consejo de residentes tenga presentes los requisitos.
  - **Las regulaciones del HUD describen que el papel del consejo de residentes "es mejorar la calidad de vida y la satisfacción de los residentes y participar en iniciativas de autoayuda que permitan a los residentes crear un entorno de vida positivo para las familias que viven en vivienda pública", y que "los consejos de residentes pueden participar activamente mediante una colaboración con la PHA para asesorar y ayudar en todos los aspectos del funcionamiento de la vivienda pública" (24 CFR 964.100).** Estas funciones pueden entenderse como los propósitos principales de los consejos de residentes.
  - Los consejos de residentes deben apoyar la participación de los residentes en la PHA. Las regulaciones del HUD indican que "los residentes participarán activamente en el proceso de toma de decisiones de la PHA y darán su opinión sobre asuntos como modernización, seguridad, mantenimiento, evaluación y selección de residentes, y recreación". El HUD añade que los residentes deben participar en las operaciones de administración y en el "desarrollo general de las políticas y la dirección de las operaciones de vivienda pública" (24 CFR 964.135).
  - La PHA "asegurará una comunicación abierta y reuniones frecuentes entre la administración de la PHA y los consejos de residentes", y se fomentan los comités conjuntos de administración y residentes que trabajen en asuntos y planificación (24 CFR 964.18; se aplica solo cuando la PHA tiene 250 o más unidades de vivienda pública).
  - El "consejo de residentes celebrará reuniones frecuentes con los residentes para asegurar que estos aporten su opinión, estén informados y participen activamente en las decisiones y actividades conjuntas de la administración de la PHA y el consejo de residentes" (24 CFR 964.18; se aplica solo cuando la PHA tiene 250 o más unidades de vivienda pública).

- La PHA y el consejo de residentes deben tener un Memorando de Entendimiento "que detalle su colaboración y que se actualice al menos una vez cada tres (3) años" (24 CFR 964.18; se aplica solo cuando la PHA tiene 250 o más unidades de vivienda pública).
- Los consejos de residentes "pueden formar alianzas con organizaciones externas, siempre que dichas relaciones complementen al consejo de residentes en su deber de representar a los residentes y que esas organizaciones externas no se conviertan en el órgano de gobierno del consejo de residentes" (24 CFR 964.117).

- **¿Son los propósitos enumerados lo bastante amplios como para incluir cualquier actividad o asunto que quieran emprender en el futuro?**

ARTÍCULO III: MEMBRESÍA

1. Miembros: Las regulaciones del HUD exigen que los estatutos incluyan una declaración que defina como miembros a todos los residentes de al menos 18 años o jefes de hogar (de cualquier edad) cuyo nombre figure en un contrato de arrendamiento de una unidad de la propiedad representada (24 CFR part 964.125).



*El **quórum** es el número mínimo de miembros que deben estar presentes en una reunión para tratar asuntos y tomar decisiones.*

Las regulaciones también permiten que la organización *establezca criterios adicionales que no sean discriminatorios y que no vulneren los derechos de otros residentes del complejo.* Cualquier criterio adicional debe figurar en los estatutos (24 CFR part 964.125).

- El Modelo de estatutos hace miembros automáticamente a todas las personas que viven en la propiedad. En cambio, podrían invitar a las personas a *afiliarse* al consejo de residentes.
- Ninguna limitación adicional puede basarse en la identidad o las creencias de una persona. Por ejemplo, la membresía podría limitarse a quienes firmen una tarjeta de afiliación.
- En lugar de que el quórum sea un porcentaje de las unidades ocupadas, podría ser un porcentaje o un número exacto de miembros.
- Debe ser fácil determinar en una reunión quién es miembro y puede votar.

Para considerar:

- ¿Algún requisito adicional ayudaría a lograr los objetivos del consejo de residentes?
  - Por ejemplo, pedir a las personas que se inscriban como miembros puede facilitar saber a quién representa el consejo, pero también puede generar dificultades administrativas.
- ¿Quedará claro quién es miembro y quién puede votar?
  - Por ejemplo, si para ser miembro y votar en los asuntos habituales del consejo se exige estar al día con el contrato de arrendamiento, podría ser difícil saber cuántos miembros hay y quiénes cumplen los requisitos.
- ¿Hay posibles conflictos de interés? ¿Deberían poder ser miembros los empleados de la PHA? ¿Debería aplicarse esto a todos los empleados de la PHA o solo a quienes ocupan puestos de formulación de políticas o de supervisión? ¿Cuáles son los posibles conflictos de interés?

2. Derechos de los miembros: Se recomienda que los consejos de residentes conserven todos los derechos del Modelo de estatutos. Si el consejo está pensando eliminar alguno, debe consultar

primero las regulaciones del HUD. El consejo de residentes puede agregar otros derechos. Las regulaciones del HUD incluyen los siguientes derechos de los miembros:

- Nominar a miembros del consejo de residentes para la Junta Directiva (24 CFR part 964.130).
- Postularse y servir en la Junta Directiva del consejo de residentes, siempre que el miembro cumpla con su contrato de arrendamiento (24 CFR part 964.125).
- Votar para elegir a la Junta Directiva (24 CFR part 964.125).
- Participar en las reuniones y actividades de la organización destinadas a los miembros (24 CFR part 964.18).
- Participar en la revocación de un miembro de la Junta Directiva (24 CFR part 964.115).

Para considerar:

- ¿Qué tipo de decisiones deberían poder tomar los miembros?
- ¿Qué decisiones pueden dejarse a la Junta?

ARTÍCULO IV: ASAMBLEAS DE MIEMBROS

1. Número de reuniones: Las regulaciones del HUD establecen que "el consejo de residentes celebrará reuniones frecuentes con los residentes para asegurar que estos aporten su opinión, estén informados y participen activamente en las decisiones y actividades conjuntas de la administración de la PHA y el consejo de residentes" (24 CFR 964.18). La mayoría de los consejos de residentes eficaces se reúnen cada mes, aunque algunos pueden organizar un evento social en lugar de una reunión en ciertos meses.

- El número de reuniones que fijen los estatutos debe ser realista para su consejo. Siempre pueden celebrar más reuniones que el mínimo, pero si celebran menos de las exigidas, el grupo deja de cumplir sus estatutos.
- Si exigen demasiadas reuniones, puede ser difícil lograr participación en todas.
- Si exigen muy pocas, los miembros pueden no recibir información actualizada y sentir que la Junta Directiva toma todas las decisiones sin consultarlos.

Para considerar:

- ¿Con qué frecuencia necesita reunirse el consejo de residentes para avanzar en su trabajo?
- ¿Con qué frecuencia necesita reunirse el consejo para participar de manera significativa en la toma de decisiones?
- ¿Hay meses en que será difícil lograr la participación de los residentes (por ejemplo, por el clima o las fiestas)?

En los edificios para personas mayores, las reuniones del consejo de residentes suelen hacerse de día. *Por ejemplo, a las 10 a. m. del primer martes de cada mes.*

En los edificios para familias, las reuniones deben hacerse fuera del horario laboral. *Por ejemplo, a las 6 p. m. del primer martes de cada mes.*

Algunos consejos de residentes alternan reuniones de día y de noche para llegar a más personas.

1. b. Aviso: el consejo de residentes debe anunciar las reuniones a los miembros. Se recomienda celebrar las reuniones en horarios fijos (para que la gente las recuerde) y, además, publicar avisos

con una semana de anticipación. Sus **procedimientos del consejo de residentes** indicarán en detalle cómo se informará a los miembros y cuándo se harán las reuniones.

Para considerar:

- ¿En qué lugares de su edificio o edificios verá la gente los avisos? (entradas, lavanderías, tableros de anuncios, etc.)
- Además de los avisos impresos, ¿quieren exigir avisos electrónicos por correo electrónico, mensaje de texto o una página de Facebook?

1. c. Agenda: Es importante que los residentes sepan qué temas hay en la agenda. Si se habla de un tema importante o se decide algo que no figuraba en la agenda, los residentes pueden sentirse excluidos del proceso de toma de decisiones. Además, ver en la agenda temas que les interesan animará a los miembros a asistir.

El Modelo de estatutos establece que los miembros pueden agregar temas a la agenda mediante un proceso por escrito, para que no solo la Junta sino todos los miembros decidan qué temas son importantes. Los estatutos también dan la opción de proponer un tema durante la reunión y que los presentes voten si quieren tratarlo en ese momento o más adelante. Cómo se prepara la agenda de las reuniones lo decide su consejo de residentes.

Para considerar:

- ¿Cómo deben compartirse las agendas? (correo electrónico, copias impresas, traducciones)
- Si se agregan temas a la agenda después de publicar el aviso original, ¿cómo se enterarán los miembros?
- ¿Qué pasa si hace falta tomar una decisión importante a último momento?

3. Asistencia: Solo los miembros tienen *derecho* a asistir a las reuniones. Todas las demás personas, incluido el personal de la autoridad de vivienda, organizadores, facilitadores o representantes del gobierno, solo pueden asistir si se les invita o si tienen un lugar fijo en la agenda.

Para considerar:

- ¿En qué situaciones debería asistir la administración a las reuniones? ¿Cuál es el proceso para que asista?
- ¿Es útil que siempre haya uno o más representantes de la PHA (por ejemplo, de administración o seguridad) en la reunión? ¿Deberían la administración, el personal de seguridad u otro personal de la PHA tener un lugar fijo en la agenda?

5. Reuniones virtuales: Esta disposición es opcional y puede eliminarse. Puede que el consejo de residentes quiera prever que algunas o todas las reuniones se hagan de forma virtual.

Para considerar:

- ¿Funcionarán las reuniones virtuales o por teléfono en su comunidad?
- ¿Permitirá esto que participen más personas, o dejará a algunas fuera?
- ¿Puede la Junta u otro miembro ofrecer apoyo técnico?

8. Votación: El consejo de residentes puede decidir si permite el voto por poder o el voto en ausencia en todos los casos, o tal vez solo cuando un miembro no pueda votar en persona por razones concretas. Permitir el voto en ausencia o por poder sí plantea cuestiones de logística.

9. Quórum: El quórum es el número de miembros que deben estar presentes para tratar asuntos (en especial, para votar) en una reunión. El Modelo de estatutos no exige quórum, salvo para ciertas decisiones muy importantes. El quórum para decisiones importantes es opcional, pero muy recomendable. Pueden cambiar el requisito de quórum.

Para considerar:

- ¿Quieren exigir quórum para todas las decisiones?
- ¿Qué decisiones son muy importantes y siempre deberían requerir más participación?
- Si fijan un quórum, ¿cómo lo calcularán? ¿Es fácil hacerlo durante una reunión?
- Incluso las reuniones con buena asistencia no tendrán un 100 % de participación.

ARTÍCULO V: JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es el comité ejecutivo del consejo de residentes. Se encarga de coordinar las actividades y el funcionamiento del consejo. Aunque la Junta suele ejecutar las decisiones, por lo general son los miembros quienes las toman.

1. Número de miembros de la Junta: El HUD exige al menos 5 miembros de la Junta, pero pueden tener más (24 CFR 964.115). Se recomienda un número impar para que las votaciones no terminen en empate.

Para considerar:

- ¿Su propiedad es muy grande? ¿Hay varios edificios que deberían estar representados?
- ¿Hay distintas comunidades que deberían tener representación en la Junta?

2. Mandato: El HUD exige que los consejos de residentes celebren elecciones al menos una vez cada tres años (24 CFR 964.120). Su consejo puede seguir ese calendario o celebrar elecciones con más frecuencia. Los mandatos escalonados para los miembros de la Junta no son obligatorios, pero se recomiendan para que no todos dejen la Junta al mismo tiempo. El Modelo de estatutos recomienda que algunos mandatos iniciales sean de un año y otros de dos. Así, algunos miembros con experiencia seguirán en la Junta. Celebrar elecciones cada año permite que se incorporen nuevos líderes con regularidad y ofrece la oportunidad de involucrar a los miembros mediante el proceso electoral.

Para considerar:

- ¿Tiene su consejo de residentes la capacidad de organizar elecciones cada año?
- ¿Qué pasaría si se reemplazara a todos los miembros de la Junta al mismo tiempo?

3. Responsabilidades: Por lo general, la Junta se encarga de ejecutar las decisiones de los miembros y de tomar las decisiones del día a día para administrar la organización. Se recomienda reservar ciertas decisiones importantes a todos los miembros, y que esas decisiones coincidan con las que requieren quórum (Artículo IV, Sección 9). Tener decisiones que solo los miembros puedan tomar es opcional.

Para considerar:

- ¿Qué asuntos podrían surgir en los que sería importante escuchar a todos?

- ¿Hay decisiones demasiado importantes para que las tome solo la Junta?

4. – 6. Reuniones de la Junta: Al igual que el consejo de residentes, la Junta debe procurar reunirse con regularidad y con un calendario público. El consejo de residentes puede decidir con cuánta anticipación se avisa a los miembros de las reuniones de la Junta y cómo se les avisa.

7. Quórum: No es obligatorio fijar un quórum para la Junta, pero se recomienda exigirlo para votar. Al decidirlo, tengan en cuenta cuántas personas forman la Junta. Para votar, debería estar presente más de la mitad.

9. Cómo cubrir vacantes: Las vacantes de la Junta pueden cubrirlas la propia Junta, los miembros mediante una elección especial, o pueden quedar vacantes hasta la elección general, siempre que la Junta tenga suficientes miembros para mantener el quórum.

Para considerar:

- ¿Cuánto tardará cubrir una vacante mediante una elección general?
- Si un puesto de la Junta queda vacante, ¿cómo afectará al funcionamiento de la Junta?

ARTÍCULO VI: ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

El HUD *exige* que:

- El consejo de residentes celebre elecciones al menos una vez cada 3 años.
- Un tercero supervise las elecciones y se permita a la PHA observarlas.
- Todos los miembros con derecho a voto reciban un **aviso de al menos 30 días** antes de las elecciones.

Para considerar:

- ¿Con qué frecuencia deben celebrarse elecciones para que coincidan con los mandatos de la Junta? (Por ejemplo, si los mandatos son de un año, hacen falta elecciones anuales).

Para ver la lista completa de requisitos del HUD, consulte las normas y procedimientos electorales en **24 CFR 964.130**. (Consulte el **Modelo de procedimientos del consejo de residentes** para obtener más información sobre el proceso electoral).

2. Requisitos para formar parte de la Junta:

- El HUD exige que los miembros de la Junta cumplan los requisitos de membresía y estén al día con su contrato de arrendamiento (**24 CFR 964.125(c)**).
- Las regulaciones del HUD no definen qué significa estar al día con el contrato. El Modelo de estatutos permite que las personas que tienen un reclamo o un proceso judicial *en curso* sigan considerándose “al día”.
  - » Por ejemplo, alguien que negoció un plan de pagos y lo está cumpliendo se consideraría al día.
- El HUD prohíbe que los directivos de la Junta trabajen como contratistas o empleados de la PHA en puestos de formulación de políticas o de supervisión (24 CFR 964.145).

- El consejo de residentes puede decidir si alguien que fue destituido de la Junta o de un cargo directivo puede volver a postularse. Algunos consejos permiten que la persona se postule de inmediato y otros se lo prohíben para siempre. Este Modelo de estatutos sugiere esperar 5 años antes de que la persona pueda volver a la Junta, sea cual sea el motivo de su destitución.

Para considerar:

- ¿Cómo comprobará el consejo de residentes que los miembros están al día con su contrato? ¿Es fácil de entender y de aplicar la definición del consejo? (Consulte el **Modelo de procedimientos del consejo de residentes** para obtener más información).
- Si alguien fue destituido de la Junta, ¿debería poder volver a integrarla? ¿Importa *por qué* fue destituido (por ejemplo, por robarle al consejo de residentes)?

3. Proceso: Los detalles del proceso de nominación y votación pueden fijarlos un comité y quedar detallados en los procedimientos. Esto se recomienda porque esos detalles pueden tener que cambiar de un año a otro.

4. Aviso: El HUD exige que el aviso de la elección se dé al menos treinta (30) días antes de la votación e incluya información sobre los requisitos para formar parte de la Junta, el proceso de nominación y el proceso electoral (24 CFR 964.130). También pueden darse avisos adicionales.

Para considerar:

- ¿Cómo puede su consejo de residentes lograr que participe en el proceso electoral la mayor cantidad posible de personas?
- ¿Dónde y cuándo deben publicarse los avisos para lograr la máxima participación?

5. Realización de las elecciones: El HUD *exige* que el consejo de residentes establezca sus procedimientos electorales en los estatutos. La Junta Directiva puede crear un Comité Electoral que ayude a organizar las elecciones o las elecciones revocatorias. El comité electoral puede incluir voluntarios ajenos al consejo de residentes. Si se crea un comité, ninguno de sus miembros puede ser candidato.

Muchos consejos de residentes tienen un proceso electoral de 2 meses. El primer mes es el período de nominaciones, con al menos 30 días para presentar candidaturas y dar información sobre los requisitos y el proceso electoral. El mes siguiente, los candidatos pueden hacer campaña hasta el día de la elección.

Para considerar:

- ¿Cómo pueden lograr la máxima participación mediante avisos, alcance comunitario y accesibilidad?
- ¿Cómo puede el consejo de residentes o el comité asegurarse de que los miembros entiendan el proceso de votación y confíen en él?

6. Elecciones revocatorias: El HUD exige que los estatutos incluyan procedimientos para revocar a miembros de la Junta (24 CFR 964.130). La solicitud de revocación debe estar firmada por al menos el diez por ciento (10 %) de los miembros con derecho a voto y debe indicar sus motivos (24 CFR 964.115).

El **Modelo de procedimientos del consejo de residentes** sugiere motivos de "causa justificada" para destituir a un miembro de la Junta, como las ausencias reiteradas a las reuniones, las infrac-

ciones de la ley o el uso del cargo en la Junta para beneficio personal. El consejo de residentes puede decidir qué se considera causa justificada para destituir a un miembro de la Junta. En estos ejemplos, los motivos figuran en los procedimientos.

Para considerar:

- ¿Qué tan difícil debería ser destituir a un miembro de la Junta? (¿Cuántas firmas deberían exigirse?)
- ¿Cómo pueden asegurarse de que no se destituya a miembros de la Junta por motivos personales, como un desacuerdo entre miembros?

ARTÍCULO VII: CARGOS DIRECTIVOS

2. Elección de los cargos directivos y sus responsabilidades: Los directivos del consejo de residentes pueden ser elegidos por los miembros o, una vez elegida la Junta, sus integrantes pueden decidir quién ocupa cada cargo. La mayoría de los consejos de residentes hacen que los miembros elijan representantes para cargos específicos. Así, cada candidato indica el cargo que quiere ocupar y puede hacer campaña para ese cargo. Otros consejos prefieren decidir internamente quién es la persona más adecuada para cada cargo.

Para considerar:

- ¿Quiere la Junta buscar personas que se postulen para cargos específicos?
- ¿Deberían los miembros de la Junta poder decidir quién es más adecuado para cada cargo?

3. Cargos: El consejo de residentes puede elegir los cargos directivos que sean importantes para la comunidad. El Modelo de estatutos enumera los cargos más comunes —Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y directivos suplentes— y sus responsabilidades principales. Sin embargo, su consejo puede elegir otros cargos, como un Encargado Técnico que ayude con las reuniones virtuales o un Parlamentario que vele por que se sigan las normas de las reuniones. El **Modelo de procedimientos del consejo de residentes** contiene más información sobre las funciones y responsabilidades de los directivos.

ARTÍCULO X: ESTATUTOS

4. Modificación de los estatutos: El Modelo de estatutos establece que, en una reunión debidamente convocada (cuyo aviso incluya los detalles de las modificaciones propuestas), dos tercios de los presentes pueden modificar los estatutos. El HUD no tiene requisitos especiales para las modificaciones. La mayoría de los consejos de residentes exigen más que una mayoría simple para modificar los estatutos, porque estos buscan crear una organización democrática y proteger los intereses de los miembros. Si un grupo pequeño modificara los estatutos, podría volver menos democrática la organización cambiando los requisitos de quórum y de votación y, por ejemplo, permitir que un grupo pequeño tome decisiones sobre un proyecto de remodelación.

Para considerar:

- ¿Cómo pueden asegurarse de que no se modifiquen los estatutos para beneficiar a un grupo pequeño?
- ¿Cómo pueden asegurarse de que sea posible hacer cambios cuando los estatutos no funcionan? Por ejemplo, si quieren cambiar el número de miembros de la Junta o un requisito de aviso.